



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1432-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 16 de Octubre de 2024

Referencia: Expediente N° 8980-2020 (Alcance 79) - Reconocimiento de mayores costos - MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES (Renglón N° 12 -parcial- del Rubro A de la Licitación Pública N° 14/2020).

VISTO los Decretos N° 1606/2020, N° 290/2021, N° 1461/2021, N° 2293/2022, N° 905/2023, N° 2272/2023, N° 32/2024, N° 605/2024 y N° 1309/2024 referentes a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020) y los Expedientes Nros. 14775/2022, 16106/2023 y 8980/2020 (Cuerpos 0 a 16) y sus Alcances 7, 31 y 49; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1606 de fecha 18 de noviembre de 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo de 2021, se adjudicó el renglón Nro. 12 (parcial) del Rubro A, al contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, por un monto inicial mensual de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil (\$1.150.000,00) IVA incluido;

Que por Decreto N° 1309 de fecha 26 de septiembre de 2024 (Expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizó el valor hora del servicio por incrementos de los costos sobre los valores básicos contractuales, siendo el último incremento reconocido por Decreto N° 32 de fecha 16 de enero de 2024 (Alcance 49) para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de octubre de 2023, del Renglón 12 (parcial) del Rubro A: dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (zanjadora, rodillo, aholladora, cepillos, etc.) –potencia mínima 50 HP-; ancho balde 1,50 mts y capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operadores, por un valor por hora de Pesos Doce Mil (\$/h12.000,00) – IVA incluido, por equipo;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Alcance 79 de los actuados del Visto, el contratista ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF 2024-00021485-SI-JGAB, de fecha 8 de octubre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida

dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por el adjudicatario, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora de la contratación, a partir del 1° de agosto de 2024, del Renglón 12 (parcial) del Rubro A: dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (zanjadora, rodillo, aholladora, cepillos, etc.) –potencia mínima 50 HP-; ancho balde 1,50 mts y capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operadores, por un valor por hora de Pesos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete (\$/h33.167,00) – IVA incluido, por equipo;

Que el contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 79 del Expediente N° 8980/2020 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL CONCEJAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, al contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, adjudicatario del renglón Nro. 12 (parcial) del Rubro A del contrato referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), a partir del 1° de agosto de 2024, resultando, en consecuencia, el valor hora de los servicios prestados del Renglón 12 (parcial) del Rubro A: dos (2) minicargadoras frontales con accesorios (zanjadora, rodillo, aholladora, cepillos, etc.) –potencia mínima 50 HP-; ancho balde 1,50 mts y capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operadores, por un valor por hora de Pesos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete (\$/h33.167,00) – IVA incluido, por equipo.-

ARTÍCULO 2°.- El contratista MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.10.16 16:40:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.10.16 16:41:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by DURINI QUINTANA Bernabe Jose
Date: 2024.10.16 17:01:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernabé José Durini Quintana
Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipalidad de San Isidro